

2023 年注册会计师全国统一考试

《经济法》试题及答案

一、单项选择题（本题型共 26 小题，每小题 1 分，共 26 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 根据马克思主义关于法的概念的认识，下列各项中，属于对法的本质的更深层次认识的是（ ）。

- A. 法是国家制定或者认可的行为规范
- B. 法是被奉为法律的国家意志
- C. 法是统治阶级意志的体现
- D. 法所反映的统治阶级意志受物质生活条件的制约

答案：D

2. 一个国家的全部法律规范，按照一定的原则和要求并根据其调整对象和方法的不同划分成若干法律部门，进而形成有机联系、内在统一的整体，该整体被称为（ ）。

- A. 法律领域
- B. 法律体系
- C. 法治体系
- D. 法律渊源

答案：B

3. 下列关于民事法律行为的表述中，正确的是（ ）。

- A. 民事法律行为属于民法上的法律事实
- B. 民事法律行为的目的是指行为人实施行为时内心的动机
- C. 定金合同是要式民事法律行为
- D. 票据行为是不要式民事法律行为

答案：A

4. 根据基本民事法律制度的规定，下列关于意思表示的表述中，正确的是（ ）。

- A. 无相对人的意思表示必须以明示的方式作出
- B. 以对话方式作出的意思表示，作出时生效
- C. 以公告方式作出的意思表示，发布时生效
- D. 要约邀请是希望和他人订立合同的意思表示

答案：C

5. 叔侄二人约定创设“经营权”，侄子在叔叔的店铺上享有占有、使用、收益的排他

性权利以满足经营需要，权利期限为 20 年，侄子支付 30 万元作为经营权的对价；如果叔叔擅自与第三人订立合同将该店铺出租、出售，侄子可以主张该合同无效。根据物权法律制度的规定，下列关于“经营权”创设的表述中，正确的是（ ）。

- A. 符合物权法定原则，侄子享有居住权
- B. 符合物权法定原则，侄子享有土地承包经营权
- C. 违反物权法定原则，叔叔有权请求侄子返还店铺
- D. 违反物权法定原则，叔叔无权请求侄子返还店铺

答案：D

6. 根据合同法律制度的规定，下列关于格式条款的表述中，正确的是（ ）。

- A. 格式条款提供方应当与对方公平协商拟定条款内容
- B. 只有在实践中已经重复使用的条款才能构成格式条款
- C. 格式条款提供方对已尽合理提示及说明义务承担举证责任
- D. 对格式条款理解有争议的，格式条款提供方享有最终解释权

答案：C

7. 根据合同法律制度的规定，下列关于连带债务的表述中，正确的是（ ）。

- A. 部分连带债务人与债权人相互抵销债务的，其他连带债务人的债务在相应范围内消灭
- B. 部分连带债务人的债务被债权人免除的，其他连带债务人仍应在原范围内履行债务
- C. 部分连带债务人与债权人发生债权债务混同的，其他连带债务人仍应在原范围内履行债务
- D. 债权人对部分连带债务人的给付受领迟延的，其他连带债务人不得主张债权人迟延

答案：A

8. 张某向李某借款 100 万元，约定贷款年利率为 10%，逾期利率为贷款利率的 1.5 倍，违约金按照每日 0.05% 计算。张某在借款期限届满后，逾期 1 年（365 日）才偿还本金和借款期内的利息。已知一年期贷款市场报价利率为 3.65%。李某向人民法院起诉要求张某支付一年逾期利息和违约金，人民法院应予支持的最高数额是（ ）。

- A. 15 万元
- B. 18.25 万元
- C. 33.25 万元
- D. 14.6 万元

答案：D

9. 甲、乙出资设立某普通合伙企业，其中甲出资 40 万元、乙出资 60 万元。现该合伙企业欠丙 120 万元，甲因个人原因欠丁 40 万元。根据合伙企业法律制度的规定，在合伙协议没有特别约定的情况下，下列关于债务清偿的表述中，正确的是（ ）。

- A. 丙不可以向甲直接请求债权
- B. 甲、乙对丙的债务承担按份责任
- C. 丁可以代位行使甲在合伙企业中的权利
- D. 丁可以自行接管甲在合伙企业中的财产份额

答案：B

10. 根据合伙企业法律制度的规定，下列合伙企业的事项中，属于应当登记的是（ ）。

- A. 合伙人认缴的出资数额
- B. 合伙期限
- C. 执行事务合伙人
- D. 合伙协议

答案：C

11. 根据合伙企业法律制度的规定，下列关于合伙企业歇业的表述中，正确的是（ ）。

- A. 合伙企业歇业的期限最长不得超过 5 年
- B. 合伙企业歇业期间出租营业执照的，需经登记机关同意
- C. 合伙企业在歇业期间开展经营活动的，登记机关可没收其所得
- D. 合伙企业歇业期间，可以以法律文书送达地址代替住所

答案：D

12. 张某、赵某和李某出资设立甲普通合伙企业，赵某为执行合伙人。一年后，张某不幸病故，张某 15 岁的儿子小张是其唯一法定继承人。根据合伙企业法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 经赵某和李某的同意，小张可以成为甲合伙企业的合伙人
- B. 经赵某同意，甲合伙企业可以转为有限合伙企业，小张成为有限合伙人
- C. 小张有权要求甲合伙企业返还张某的财产份额
- D. 甲合伙企业必须解散清算

答案：C

13. 王某是小马科技有限公司的经理。在经过该公司执行董事李某的同意后，王某自营与该公司同类的业务，但因行情惨淡，王某并未从自营业务中获利。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 王某的行为属于关联交易
- B. 李某无权同意王某自营与该公司同类业务
- C. 由于王某并未获利，该公司无权要求王某承担赔偿责任
- D. 王某的行为未违反忠实义务

答案：B

14. 甲股份公司董事会依照该公司章程的规定拟作出一项对外投资决议。该公司董事会有 7 人，此次董事会会议共有 5 名董事参加，在表决时，3 名董事投赞成票，1 名董事投反对票，1 名董事投弃权票。公司拟根据本次决议实施对外投资计划，但该公司股东朱某认为该决议存在瑕疵。根据公司法律制度的规定，下列关于该决议的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该决议不成立
- B. 该决议无效

- C. 该决议可撤销
- D. 该决议仅有轻微瑕疵, 不影响决议效力

答案: A

15. 甲有限公司拟变更公司形式为股份公司。此时, 尚有部分股东未缴纳出资。根据公司法法律制度的规定, 下列表述中, 正确的是 ()。

- A. 以发起设立方式变更公司形式的, 发起人必须在设立时缴纳全部出资
- B. 以募集设立方式变更公司形式的, 股东必须在设立时缴纳全部出资
- C. 以募集设立方式变更公司形式的, 认购人可以以非货币财产出资
- D. 以发起设立方式变更公司形式的, 发起人不能以非货币财产出资

答案: B

16. 根据公司法法律制度的规定, 控股股东持股在一定比例以上的上市公司应当采用累积投票制。该比例是 ()。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

答案: B

17. 根据证券法律制度的规定, 下列关于区域性股权市场的表述中, 正确的是 ()。

- A. 在区域性股权市场可以将权益拆分为均等份额公开发行
- B. 在区域性股权市场可以通过协议转让的方式进行交易
- C. 在区域性股权市场可以以集中化方式进行标准化合约交易
- D. 在区域性股权市场可以将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易

答案: B

18. 根据证券法律制度的规定, 下列关于自愿信息披露的表述中, 正确的是 ()。

- A. 自愿信息披露又称为“软信息”披露
- B. 自愿信息披露的形式要求比强制信息披露宽松
- C. 中期报告的内容在我国属于自愿信息披露的范畴
- D. 自愿信息披露的内容属于非法律强制规定必须公开的内容

答案: D

19. 根据证券法律制度的规定, 虚假陈述普通代表人诉讼采用特定方式确定原告范围。下列表述中, 属于该特定方式的是 ()。

- A. 投资者默认加入
- B. 投资者登记参加诉讼, 明示加入
- C. 证券登记结算机构推荐投资者加入
- D. 投资者保护机构征集投资者加入

答案: B

20. 根据企业破产法律制度的规定, 下列关于破产申请当事人的表述中, 正确的是 ()。

- A. 担保债权人享有破产清算的申请权
- B. 税务机关享有破产和解的申请权

C. 社会保险机构享有破产和解的申请权

D. 企业职工不享有破产重整的申请权

答案：A

21. 根据支付结算法律制度的规定，下列关于银行结算账户的表述中，正确的是（ ）。

A. 银行结算账户是银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币定期存款账户

B. 单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户

C. 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理

D. 在个人银行结算账户中，Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户、Ⅲ类银行账户均可用于存取现金

答案：C

22. 根据《资产评估法》的相关规定，下列关于企业国有资产评估程序的表述中，正确的是（ ）。

A. 资产评估机构受理企业国有资产评估业务后，应当指定至少 1 名相应专业类别的评估师承办

B. 法定评估业务的评估档案保存期限不少于 30 年

C. 企业国有资产评估业务流程由国务院国有资产监督管理机构确定，无需企业国有资产评估业务委托人与评估机构另行订立合同

D. 资产评估报告应由承办该业务的评估机构的法定代表人签名

答案：B

23. 根据反垄断法律制度的规定，商品的运输成本、运输特征是界定相关市场时需考虑的因素，其具体影响的主要是（ ）。

A. 相关商品市场

B. 相关地域市场

C. 相关创新市场

D. 相关时间市场

答案：B

24. 根据反垄断法律制度的规定，下列关于反垄断执法的表述中，正确的是（ ）。

A. 反垄断执法权属于中央和地方共享事权

B. 跨省的垄断协议案件只能由国家市场监管总局管辖

C. 省级市场监管部门可以委托下级市场监管部门调查垄断协议案件

D. 受省级市场监管部门委托的部门，以自己的名义开展反垄断案件的执法调查

答案：C

25. 某敏感类境外投资项目的投资主体为地方企业，中方投资额为 1 亿美元。根据涉外投资法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

A. 该项目应由国家发展改革委核准

B. 该项目应由国家发展改革委备案

C. 该项目应由省级政府发展改革部门核准

D. 该项目应由省级政府发展改革部门备案

答案：A

26. 根据外汇管理法律制度的规定,我国目前外汇管理的基本原则是()。

- A. 经常项目开放,资本项目部分管制
- B. 资本项目开放,经常项目部分管制
- C. 经常项目部分管制,资本项目全面管制
- D. 经常项目和资本项目全面开放

答案:A

二、多项选择题(本题型共16小题,每小题1.5分,共24分。每小题均有多个正确答案,请从每小题的备选答案中选出你认为正确的所有答案,用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分,不答、错答、漏答均不得分。)

1. 下列各项中,属于双方民事法律行为的有()。

- A. 赠与合同
- B. 立遗嘱
- C. 委托合同
- D. 抛弃动产

答案:AC

2. 下列各项中,构成重大误解的有()。

- A. 住房买卖中将二套房误认为首套房
- B. 古玩买卖中将清代瓷碗误认为宋代瓷碗
- C. 手表买卖中将售价11.1万元错标为1.11万元
- D. 图书买卖中将影印版英文书误认为中文书

答案:ACD

3. 下列各项中,属于表见代理成立要件的有()。

- A. 代理人无代理权
- B. 存在代理权的外观
- C. 相对人善意且无过失
- D. 善意相对人未撤销其意思表示

答案:ABC

4. 根据合同法律制度的规定,下列关于承揽合同的表述中,正确的有()。

- A. 承揽人依约有义务按照定作人要求完成工作,交付工作成果
- B. 未经定作人同意,承揽人不得将其承揽的辅助工作交由第三人完成
- C. 定作人中途变更承揽工作要求的,承揽人应当承担因此增加的费用
- D. 定作人在承揽人完成工作之前可以随时解除合同

答案:AD

5. 甲、乙出资设立某普通合伙企业。根据合伙企业法律制度的规定,下列各项中,属于合伙企业财产的有()。

- A. 甲认缴的50万元,但是尚未实际缴纳
- B. 乙用于出资的知识产权
- C. 合伙企业的公共积累资金
- D. 合伙企业合法接受的捐款

答案：ABCD

6. 甲、乙、丙出资设立某普通合伙企业，合伙协议约定由甲担任合伙事务执行人。根据合伙企业法律制度的规定，在合伙协议无特别约定的情况下，下列事项中，需要全体合伙人一致同意的有（ ）。

- A. 甲拟改变合伙企业的经营范围
- B. 甲拟向丁出售合伙企业的一处厂房
- C. 甲拟聘任乙担任合伙企业的经营管理人员
- D. 甲拟向乙转让自己的合伙企业财产份额

答案：AB

7. 下列与公司有关的纠纷中，应当以公司为被告的有（ ）。

- A. 解散公司诉讼
- B. 董事会决议无效诉讼
- C. 异议股东股份回购请求权诉讼
- D. 利润分配诉讼

答案：ABCD

8. 根据公司法律制度的规定，下列情形中，应履行法定减资程序的有（ ）。

- A. 减免股东认缴而未实缴的出资
- B. 根据章程规定的特定条件回购职工股，并在回购后注销股份
- C. 派生分立导致原公司资本减少
- D. 当公司出现严重亏损时，减少公司注册资本弥补亏损

答案：ABD

9. 甲上市公司因被证券交易所标记 *ST，股东大会决议主动退市。根据证券法律制度的规定，下列关于甲公司主动退市程序和法律效果的表述中，正确的有（ ）。

- A. 甲公司的股票不进入退市整理期交易
- B. 甲公司退市后不一定要进入全国股转系统交易
- C. 甲公司主动退市后，其股票前应冠以“退市”标识
- D. 甲公司应在股东大会作出退市决议后向证券交易所提交退市申请

答案：ABD

10. 根据证券法律制度的规定，下列关于一致行动人认定及其法律效果的表述中，正确的有（ ）。

- A. 投资者认为其与他人不应被视为一致行动人的，可向中国证监会提供相反证据
- B. 一致行动人应当合并计算其所持有的股份
- C. 投资者之间存在联营关系，推定为一致行动人
- D. 简式权益变动报告中可不予披露一致行动人

答案：ABC

11. 根据支付结算法律制度的规定，下列关于国内信用证的表述中，正确的有（ ）。

- A. 信用证的开立与转让应当具有真实的贸易背景
- B. 信用证与作为其依据的贸易合同相互独立
- C. 信用证只能用于转账结算，不得支取现金
- D. 银行对信用证没有规定的单据进行实质审核

答案：ABC

12. 根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于企业国有产权无偿划拨程序的表述中，正确的有（ ）。

- A. 划入方应当就无偿划转事项通知本企业债权人，并制订相应的债务处置方案
- B. 经划入方履行出资人职责的机构批准的清产核资结果可以作为企业国有产权无偿划转的依据
- C. 划出方为国有独资公司的，无偿划转事项应当由董事会审议
- D. 无偿划转事项按照规定程序批准后，划转协议生效

答案：CD

13. 根据反垄断法律制度的规定，涉嫌纵向垄断协议的经营者提出的下列抗辩理由中，能够免除相关反垄断法律责任的有（ ）。

- A. 纵向垄断协议涉及关系国民经济命脉和国家安全行业
- B. 纵向垄断协议不具有排除、限制竞争效果
- C. 纵向垄断协议符合豁免的条件
- D. 纵向垄断协议的经营者满足安全港规则

答案：BCD

14. 经营者违反反垄断法律制度的规定，未经申报实施经营者集中，且集中具有排除、限制竞争效果的，反垄断执法机构可以采取的措施有（ ）。

- A. 责令停止实施集中
- B. 限期处分股份或者资产
- C. 限期转让营业
- D. 处以罚款

答案：ABCD

15. 根据涉外投资法律制度的规定，下列关于外商投资企业和外国投资者享有的相关权利及其行使方式的表述中，正确的有（ ）。

- A. 在依法对行政行为申请行政复议或者提起行政诉讼时，可以一并请求对相关行政行为所依据的规范性文件进行审查
- B. 其合法权益遭受侵犯，应当首先通过外商投资企业投诉工作机制反映问题
- C. 可以依法成立商会、协会
- D. 资本收益可以依法以人民币或者外汇自由汇出

答案：ACD

16. 根据涉外贸易法律制度的规定，下列各项中，属于应当终止反补贴调查的情形有（ ）。

- A. 申请人撤销申请

- B. 没有足够证据证明存在补贴或损害
- C. 没有足够证据证明补贴与损害之间存在因果关系
- D. 补贴金额为微量补贴

答案：ABCD

三、案例分析题（本题型共 4 小题 50 分。）

1.（本小题 10 分。）2022 年 12 月 15 日，甲房地产公司向人民法院提出破产申请。第一次债权人会议上无人提出重整或和解申请，人民法院作出破产宣告裁定并公告。

管理人在清理甲公司债务过程中，发现如下情况：

（1）2021 年 8 月，甲公司大股东张某控制的乙公司向丙银行借款 2 000 万元，借期 12 个月；甲公司以 10 套在建房屋抵押担保上述借款，担保金额不超过 2 500 万元。抵押担保设立后，因甲公司资金短缺，工程一直处于停工状态。2022 年 8 月借款到期后，乙公司未能按期还款。甲公司被宣告破产后，上述 10 套在建房屋拍卖所得价款为 1 800 万元。丙银行主张对拍卖所得款优先受偿，并要求将剩余 200 万元本金、借款利息及其他费用列入普通债权清偿。

（2）10 套在建房屋拍卖后，承建该房屋建设项目的丁公司主张尚有 300 万元的建设工程款未支付，请求优先从拍卖价款中获得清偿。

（3）税务机关得知甲公司破产后，提出甲公司在破产受理前尚欠税 400 万元。该欠税在破产受理前产生 25 万元滞纳金，破产受理后产生 10 万元滞纳金。税务机关要求上述欠税款和滞纳金优先于普通破产债权获得清偿。

2023 年 2 月，甲公司主张公司经营状况不佳是受房地产、金融政策影响。当前，国家对相关政策有所调整，公司的经营状况将有好转。因此，甲公司拟请求人民法院将破产清算程序转为破产重整或者破产和解程序。

根据上述内容，分别回答下列问题：

（1）丙银行关于将剩余 200 万元本金、借款利息及其他费用列入普通债权清偿的主张是否成立？并说明理由。

（2）丁公司关于甲公司所欠其 300 万元建设工程款从房屋拍卖价款中优先清偿的主张是否成立？并说明理由。

（3）甲公司在破产受理前产生的欠税款和滞纳金是否能优先于普通破产债权清偿？

（4）税务机关关于破产受理后产生的欠税滞纳金优先于普通破产债权清偿的主张是否成立？并说明理由。

（5）甲公司的破产清算程序可否转为破产重整程序？可否转为破产和解程序？

答案：

（1）丙银行关于将剩余 200 万元本金、借款利息及其他费用列入普通债权清偿的主张不成立。根据企业破产法律制度的规定，破产人仅作为担保人为他人债务提供物权担保，因破产人不是主债务人，在担保物价款不足以清偿担保债额时，余债不得作为破产债权向破产人要求清偿。

（2）丁公司关于甲公司所欠其 300 万元建设工程款从房屋拍卖价款中优先清偿的主

张成立。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

(3) 甲公司在破产受理前产生的欠税款优先于普通债权清偿。破产受理前产生的欠税款的滞纳金属于普通破产债权,不享有优先受偿地位。

(4) 税务机关关于破产受理后产生的欠税滞纳金优先于普通破产债权清偿的主张不成立。破产案件受理后,欠缴税款的滞纳金应当停止计算,在破产程序中不得作为破产债权清偿。

(5) 甲公司的破产清算程序不能转为破产重整程序。甲公司的破产清算程序不能转为破产和解程序。

2. (本小题 10 分。) A 公司承建 B 公司厂房,按照双方合同约定, B 公司需向 A 公司支付工程款 200 万元。2022 年 8 月 15 日, B 公司作为出票人和承兑人,向 A 公司签发了金额为 200 万元的电子商业承兑汇票,汇票到期日为 2023 年 2 月 14 日。A 公司取得票据后,为提升票据信用,请求 C 公司为其票据债务提供保证。2022 年 8 月 20 日,双方通过票据业务系统在汇票上进行了保证记载。2022 年 8 月 29 日, A 公司将该汇票背书转让给 D 公司,用以支付原材料款。

2023 年 1 月 24 日, D 公司急需资金,向 E 小额贷款公司借款 210 万元,约定以该汇票进行质押,但双方并未通过票据业务系统进行质押记载。1 月 25 日, D 公司与 F 机械公司签订票据转让协议,约定将该汇票以 197 万元的价格转让给 F 公司。在协议签订当日, D 公司就将汇票背书转让给 F 公司。F 公司在收到背书转让的汇票后,于 1 月 25 日向 D 公司付款 197 万元。F 公司为支付设备采购款又将该汇票背书转让给对其取得票据原因不知情的 G 公司。2 月 14 日,票据业务系统自动向 B 公司提示付款, B 公司拒绝付款。G 公司于 2 月 18 日向 F 公司进行追索,又于 2 月 22 日向 A 公司、B 公司、C 公司进行追索。A 公司在得知 F 公司购买取得票据的事实后,以该行为无效导致背书不连续为由拒绝承担对 G 公司的票据责任。2 月 27 日, C 公司主动清偿了对 G 公司的票据债务,并拟再追索。

根据上述内容,分别回答下列问题:

(1) E 公司是否享有票据质权?并说明理由。

(2) A 公司以 F 公司取得票据的行为无效导致背书不连续为由,拒绝承担对 G 公司票据责任的主张是否成立?并说明理由。

(3) G 公司向 F 公司进行追索,是否会导致其对 B 公司的追索权时效发生中断?并说明理由。

(4) C 公司可以向哪些人再追索?

答案:

(1) E 公司不享有票据质权。根据票据法律制度的规定,以汇票设定质押时,未在汇票上进行质押背书,而另行签订质押合同、质押条款的,不构成票据质押。

(2) A 公司以 F 公司取得票据的行为无效导致背书不连续为由,拒绝承担对 G 公司票据责任的主张不成立。根据票据法律制度的规定, D 公司将汇票转让给 F 公司的行为属于“贴现”, F 公司不具有从事票据贴现业务的资格,背书转让行为无效,但是票据行为具有独立性, G 公司属于善意,取得的票据权利并不因此受到影响, A 公司应当对 G 公司

承担票据责任。

(3) G 公司向 F 公司进行追索, 不会导致其对 B 公司的追索权时效发生中断。根据票据法律制度的规定, 票据权利时效发生中断的, 只对发生时效中断事由的当事人有效, G 公司对 F 公司进行追索只会导致其对 F 公司的追索权时效发生中断。

(4) C 公司可以向 A 公司、B 公司进行再追索。

3. (本小题 15 分。) 2021 年 1 月 15 日, 甲公司在销售商品房时向购房人出示宣传册, 标明配套建设 1 所幼儿园和 1 家大型商场; 该宣传册同时载明“本宣传册仅供参考”的字样。赵某当日与甲公司订立合同。朱某、钱某反复询问是否有幼儿园和商场, 在获得甲公司肯定回复后, 两人于 1 月 21 日分别与甲公司订立合同。三人签订的合同中未载明配套建设幼儿园和商场, 仅载明建设符合规划要求。1 月 20 日, 甲公司取得商品房预售许可证。

2023 年 6 月, 朱某所购商品房窗户严重漏水, 造成地板损失 1 万元。经查, 承建该地产项目的乙公司经甲公司同意, 将窗户安装工程分包给丙公司; 丙公司的防水工作存在瑕疵, 致使朱某所购商品房窗户漏水。甲公司在赔偿朱某 1 万元后向乙公司求偿, 乙公司主张甲公司应先向丙公司求偿。朱某以丙公司的防水工作存在瑕疵为由要求其承担重作的法律责任, 丙公司拒绝。

甲公司因资金短缺, 无力完成幼儿园和商场的建设, 随后商品房销售价格明显下滑。赵某起诉称, 甲公司在未取得商品房预售许可证的情况下与其订立合同, 该合同无效, 要求甲公司返还购房款并支付利息。钱某以甲公司未建设幼儿园和商场, 构成违约为由起诉要求解除合同。甲公司表示, 资金到位后会按照规划要求建设幼儿园和商场, 但购房合同中并未约定配套建设的内容, 因此不构成违约。

2023 年 7 月, 甲公司向南纬公司借款 5 000 万元; 甲公司以其房屋设立抵押, 甲公司控股的丁公司以其大额存单设立质押, 用于担保上述债权。甲公司与南纬公司于 7 月 25 日订立抵押合同, 并于次日办理抵押登记。丁公司法定代表人以甲公司有紧迫需求为由, 未按照公司法及公司章程规定作出决议, 直接与南纬公司订立质押合同并完成登记。

因甲公司无力偿还贷款, 南纬公司要求行使质权。丁公司以其提供担保时未依法作出决议为由, 主张不承担担保责任。南纬公司主张丁公司属于甲公司控股的公司, 丁公司承担担保责任无需作出决议。

根据上述内容, 分别回答下列问题:

- (1) 乙公司关于甲公司应先向丙公司求偿的主张是否符合法律规定? 并说明理由。
- (2) 朱某要求丙公司承担重作的法律责任, 能否得到人民法院的支持? 并说明理由。
- (3) 赵某要求甲公司返还购房款并支付利息的理由是否成立? 并说明理由。
- (4) 甲公司关于购房合同中并未约定配套建设的内容, 其不构成违约的主张是否成立? 并说明理由。
- (5) 南纬公司的房屋抵押权何时设立? 并说明理由。
- (6) 南纬公司关于丁公司属于甲公司控股的公司, 丁公司承担担保责任无需作出决议的主张是否成立? 并说明理由。

答案:

(1) 乙公司关于甲公司应先向丙公司求偿的主张不符合法律规定。根据合同法律制度的规定, 承包人将部分工作交由第三人完成的, 第三人就其完成的工作成果与承包人承担连带责任。

(2) 朱某要求丙公司承担重作的法律责任, 不能得到人民法院的支持。根据合同法律制度的规定, 重作属于违约责任, 而丙公司并非朱某的合同相对人。

(3) 赵某要求甲公司返还购房款并支付利息的理由不成立。根据合同法律制度的规定, 出卖人未取得预售许可而与买受人订立预售合同的, 只要在起诉前取得预售许可, 该合同有效。

(4) 甲公司关于购房合同中并未约定配套建设的内容, 其不构成违约的主张不成立。根据合同法律制度的规定, 有关商品房或者相关设施的说明具体确定, 并对合同的订立以及房屋价格确定有重大影响的, 即使未订入合同, 仍属于合同的组成部分, 当事人违反这些内容的, 承担违约责任。

(5) 南纬公司的房屋抵押权于2023年7月26日设立。根据物权法律制度的规定, 建筑物抵押权自登记时设立。

(6) 南纬公司关于丁公司属于甲公司控股的公司, 丁公司承担担保责任无需作出决议的主张不成立。公司为其股东提供担保的, 应当依法作出决议。

4. (本小题15分。) 明天公司是一家主营业务为电子产品配件生产的上市公司, 甲是明天公司董事长及实际控制人。

2019年, 甲接触到“区块链”概念, 决定将明天公司名称变更为“区块联公司”; 经甲指派, 公司总经理兼法定代表人向公司登记机关提出相关申请, 并于5月20日获得公司登记机关的核准。6月10日, 明天公司召开董事会, 对公司名称变更等事项作出决议。6月11日, 明天公司召开新闻发布会, 宣读《董事会决议公告》《关于公司名称变更的公告》等多份公告, 称公司“将致力于打造国际一流的去中心化、安全可信的数据库系统”; 并表明以新闻发布会的方式进行公告, 可以让市场尽快知悉相关信息。新闻发布会后, 公司股票连续涨停, 涨幅达70%。公司股东大会决议通过公司名称变更等事项后, 明天公司完成了变更登记。

之后, 当地证监局在对区块联公司的调查中认为, 区块联公司在公司名称变更的过程中未及时履行重大事件的信息披露义务。区块联公司辩称: 市场于董事会决议次日就已知悉公司名称变更事宜, 信息披露已经足够及时。

调查还发现: (1) 在公司名称变更过程中, 甲控制了公司董事会决议的时间, 并在公司内部办公邮件中表达出要不断拉高公司股价的意图。(2) 甲于2019年5月31日至6月10日, 通过其控制的多个账户大量买入该公司股票。调查人员对本案进行内部讨论时, 针对甲的前述行为, 有人认为构成内幕交易, 有人认为构成操纵市场。

2022年2月, 中国证监会作出多个行政处罚决定书, 认定区块联公司、甲违反证券法相关规定, 构成误导性陈述等多项违法行为。其中, 甲对区块联公司从事信息披露违法行为构成“指使”。

投资者乙向人民法院提起虚假陈述民事赔偿诉讼, 直接以甲为被告, 要求甲赔偿其因区块联公司虚假陈述所遭受的损失。乙还提出, 由于甲的行为已构成违法犯罪行为, 应对

甲的相关财产进行保全，以保证“民事赔偿责任优先”。

持有区块联公司股份的投资者保护机构丙以甲为被告提起股东代表诉讼。甲提出，丙的持股比例未达到1%，不符合法律对股东代表诉讼原告的要求。

根据上述内容，分别回答下列问题：

(1) 区块联公司以新闻发布会的方式进行公告，是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

(2) 区块联公司关于“市场于董事会决议次日就已知悉公司名称变更事宜，信息披露已经足够及时”的主张，是否成立？并说明理由。

(3) 甲的行为是否构成操纵市场？并说明理由。

(4) 乙直接以甲为被告要求甲赔偿其因区块联公司虚假陈述所遭受损失的诉讼请求，能否得到人民法院支持？并说明理由。

(5) 乙关于“民事赔偿责任优先”的主张，是否符合证券法律制度的规定？并说明理由。

(6) 甲关于“丙的持股比例未达到1%，不符合法律对股东代表诉讼原告的要求”的主张，是否成立？并说明理由。

答案：

(1) 区块联公司以新闻发布会的方式进行公告，不符合证券法律制度的规定。根据证券法律制度的规定，信息披露义务人不得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务。

(2) 区块联公司关于“市场于董事会决议次日就已知悉公司名称变更事宜，信息披露已经足够及时”的主张，不成立。根据证券法律制度的规定，上市公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：董事会就该重大事件形成决议时；有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；董事、监事或高级管理人员知悉该重大事件发生时。本案中，董事、高级管理人员知悉该重大事件发生时先于董事会决议。公司应于2019年5月20日获得公司登记机关的核准后即及时予以公告。

(3) 甲的行为构成操纵市场。根据证券法律制度的规定，甲有操纵股价的意图，有利用信息优势联合买卖的行为，通过控制公开披露的信息，影响证券交易价格，构成利用信息优势联合买卖式操纵市场。

(4) 乙直接以甲为被告要求甲赔偿其因原明天公司虚假陈述所遭受损失的诉讼请求，能够得到人民法院支持。根据证券法律制度的规定，发行人的控股股东指使发行人实施虚假陈述，致使原告在证券交易中遭受损失的，原告起诉直接判令该实际控制人依照相关规定赔偿的，人民法院应当予以支持。

(5) 乙关于“民事赔偿责任优先”的主张，符合证券法律制度的规定。违反《证券法》规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金和违法所得，违法行为人的财产不足以支付的，优先用于承担民事赔偿责任。

(6) 甲关于“丙的持股比例未达到1%，不符合法律对股东代表诉讼原告的要求”的主张，不成立。根据证券法律制度的规定，发行人的董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成损失，发行人的实际控制人侵犯公司合法权益给公司造成损失，投资者保护机构持有该公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《公司法》规定的限制。